

이용약관·개인정보처리방침 게시 적합성 검토 의뢰서

제출처: 중소벤처기업부·창업진흥원 스타트업 법률지원사업 (K-Startup) **의뢰인:** 피복스퀀트(PivoxQuant) / 대표 배상현 / 사업자등록번호 459-01-03808 **일자:** 2026-06-05 **요청 산출물:** 아래 각 항목에 대한 **서면 자문서** (게시 가능 / 조건부 가능+수정문구 / 불가)

0. 의뢰 요약 (변호사님께)

당사는 무료로 제공되는 개인용 투자데이터 집계 서비스로, 현재 **미출시(클로즈드 베타)** 상태이며 정식 출시 직전입니다. 출시 전 **이용약관**과 **개인정보처리방침**을 게시해야 하나, 현재 두 문서가 사내 검토상 "초안" 상태로 표기되어 있어, **현 무료 단계에서 이 문서들을 그대로(또는 일부 수정 후) 게시하여도 법적으로 문제가 없는지** 서면으로 확인 받고자 합니다.

1. 서비스·사업자 개요

- 상호/대표:** 피복스퀀트(PivoxQuant) / 배상현
- 사업자등록번호:** 459-01-03808 (정보통신업 / 데이터베이스 및 온라인 정보 제공업 외, 성동세무서 2026-05-08)
- 통신판매업:** 미신고 (무료 단계 — 유료 전환 전 신고 예정, 현재 유료 결제·가격광고 없음)
- 서비스 성격:** 이용자 **본인**의 증권계좌(한국투자증권 read-only 연동) 및 본인 입력 데이터를 집계·시각화·요약하는 정보 제공 도구 (Personal Capital 유형). 무료.
- 가입:** Google / Kakao OAuth 전용 (이메일+비밀번호 가입 없음)
- 수익모델:** 현재 전면 무료. 결제 기능은 코드상 비활성(503).

2. 검토 대상 문서 (별첨)

- 이용약관** terms-ko.md (현 버전 v2.0-draft, 2026-06-05)
- 개인정보처리방침** privacy-ko.md (현 버전 v2.0-draft, 2026-06-05)

3. 개인정보처리방침 — 질문

- Q-A1 (게시의무 충족):** 당사는 OAuth 식별자(Google sub / Kakao user_id)·이메일·이름·프로필, 그리고 이용자가 연동한 **KIS 인증정보(App Key/Secret/계좌번호/토큰, 전부 암호화 저장)** 를 처리합니다. 본 처리방침이 **개인정보 보호법 제30조(처리방침 수립·공개)** 의무를 충족하는지, 무료 단계라도 게시가 필수인지 확인 부탁드립니다.

- **Q-A2 (국외이전 §28-8):** 국외 수탁자 6개(미국: Railway·Vercel·Anthropic·SendGrid· Google, Stripe 는 유료 전환 시)에 대해 **회원가입 시 별도 동의**를 받고, 처리방침 제6조에 수탁자·국가·항목·목적·보유기간 을 명시했습니다. 제28조의8 고지 요건을 충족하는지, 동의 방식(체크박스 별도동의)이 적절한지.
- **Q-A3 (2026-09-11 개정 선반영):** 개인정보 보호법 개정(2026-02-12 국회 통과 / 2026-09-11 시행)으 로 국외이전 **영향평가·사전심사제**가 신설됩니다. 위 6개 국외 수탁자에 대해 출시 시점(시행 전)과 9/11 시 행 후 각각 **어떤 추가 의무**가 발생하는지, 처리방침에 미리 둘 forward-note가 적절한지.
- **Q-A4 (AI기본법 §31):** 「AI기본법」(2026-01-22 시행, 계도 ~2027-01-22) 제31조에 따라 ① 서비스가 AI 기반임을 사전 고지 ② AI 생성물에 "AI 생성" 표시 — 두 문구를 처리방침·약관·화면 배너에 삽입했습니다. **표시·고지 수준이 충분한지.**
- **Q-A5 (Sentry):** 오류추적(Sentry, IP·User-Agent 포함 가능)이 SENTRY_DSN 설정 시에만 활성화됩니다. 이 조건부 처리가 §28-8 국외이전 고지 대상인지.

4. 이용약관 — 질문

- **Q-A6 (효력·시행일):** 제13조 제1항은 "게시함으로써 효력이 발생한다"고 규정하나, 문서 헤더의 시행일이 미정입니다. **시행일을 게시일로 확정**하여 게시하면 효력에 문제가 없는지.
- **Q-A7 (손해배상 한도):** 종전 약관의 "직전 6개월 결제액 기준 손해배상 한도" 조항은 **약관규제법 제7조(사업자 면책·책임제한의 무효)** 위험으로 본 무료판에서 **삭제**했습니다. 무료 단계에서 손해배상 한도 조항 부재가 적절한지, 유료 전환 시 재도입 가능한 형태.
- **Q-A8 (사업자정보 표시):** 제13조 사업자 정보에 등록번호·대표자·발급기관은 기재하되 **사업장 전체주소는 "통신판매업 신고 시 기재"로 부분 표기**했습니다. 통신판매(유료 거래)가 없는 무료 단계에서 **전자상거래법 제10조** 표시의무 충족 여부.
- **Q-A9 (비자문 선언):** 제5조에서 투자자문업·유사투자자문업 **비해당**을 적극 선언하고 "구독료는 자문 대가 가 아님" 취지를 돌지 검토 중입니다. (※ §101 면제 적정성 자체는 상담 B에서 별도 검토 예정) 약관 문언상 비해당 선언이 충분한지.

5. 요청 산출물 (서면 자문서 — 명시 요청)

"본 이용약관 및 개인정보처리방침을 **현 무료 단계에서 게시하여도** 개인정보 보호법·약관규제법·전자상거래법 상 문제가 없다는(또는 **다음 수정 후 게시 가능**하다는) 취지를, 위 Q-A1~A9 항목별로 **자문서에 기재**해 주실 것을 요청드립니다."

6. 별첨

- [별첨 1] 이용약관 전문 (terms-ko.md)
- [별첨 2] 개인정보처리방침 전문 (privacy-ko.md)
- [별첨 3] 서비스 작동설명서 53p (PDF)